

한 국 관 광 공 사 감 사

경고 요구

감 사 명 : 전문위원 민원 관련 특정감사

제 목 : ○○ 업무 관리·감독 및 민원 대응 부적정

관계부서 : △△지사

내 용

1. 사건 개요 및 민원 요지

△△지사는 ■■■■■ 지역의 ○○ 사업을 총괄·관리하고 있으며, C(현
■■■팀장)는 2020. 2. 1.부터 2023. 2. 14.까지 △△지사 지사장으로서 당해 사업 총괄
업무를 담당하였고, △△지사 과장 I는 2022. 8. 15.부터 현재까지 당해 사업
중간관리 업무를, ○○ 사업 전담직원으로 채용된 △△지사 전문위원 B는 2021. 5.
6.부터 현재까지 당해 사업 1차 관리 업무를 담당하고 있다.¹⁾

△△지사 관할지역 내 ▲▲는 [표 1]과 같으며, 이중 ■■■ 군 ○○ ▲▲
6개²⁾(이하 “민원인”이라 한다)는 2022. 12. 16. 자로 감사실의 이메일 신고채널을 통해
△△지사 전문위원 B의 갑질행위, 근무태만 및 소극행정 등에 대한 민원을
제기하였다.

1) ‘23. 1. 10. 자 C, I, B의 확인서에 따르면, △△지사 ○○ 업무는 통상적으로 각 ▲▲의 사업지원 승인요청에
따른 검토·승인과 결과보고로 이루어져 있으며, 전문위원의 1차 검토·승인, 과장의 2차
검토·승인(시스템 상 결재 권한은 없으며, 전문위원의 1차 검토·승인 과정에서 구두로 승인) 후,
지사장에게 확인요청을 하여 지사장이 최종 승인을 하는 방식으로 운영되고 있음

2) ■■■ 군 ▲▲는 주식회사◆◆◆, ○○○, ♣♣♣주식회사, ■■■주식회사, ■■■, ▲▲▲, ▷▷▷협동
조합으로 총 7개 사업체인데, ▷▷▷협동조합을 제외한 6개 ▲▲가 공동으로 동 민원을 제기하였으며, ▷▷
▷협동조합은 민원 발생 시점(2022. 10.)에 당해연도 모든 사업이 종료되어 민원에 참가하지 않았다고 확인함

[표 1] △△지사 관할 ▲▲ 현황

지역 구분	지역별 ▲▲	개수
▨▨	↗↗군(3), ▨▨군(7), ★★시(7), ♪시(8)	25
▣▣	▣▣시(5)	5
계		30

자료: ○○팀 제출자료[민원 발생 시점(2022년 10월 초 ~ 12월 중순)기준] 재구성

이하에서는 민원인의 신고내용 중 △△지사 ◎◎ 업무 상위 관리책임자인 △△지사 지사장 C와 과장 I에 해당하는 부분에 대하여 살펴본다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「임직원행동강령규정」 제7조에 따르면 ‘임직원의 품위유지 의무’를 규정하면서 임직원은 평소에 행하는 언행과 의사결정이 공사의 윤리적인 명성과 대외 신뢰도에 영향을 끼칠 수 있음을 명심하고 올바른 가치판단과 건전한 언행으로 개인의 품위와 공사의 명예를 유지·발전시킬 수 있도록 노력하여야 한다고 되어 있고, 같은 규정 제12조 제2항에 따르면 ‘고객만족’을 규정하면서 임직원은 고객의 의견과 제안사항을 항상 경청하고 겸허하게 수용하며 고객 불만사항에 대해서는 최대한 신속하고 공정하게 처리한다고 되어 있으며, 같은 규정 제13조 제2항에 따르면 ‘임직원의 고객이익 보호 의무’를 규정하면서 모든 임직원은 고객이 알아야 하거나 고객에게 마땅히 알려야 하는 사실은 정확하고 신속하게 제공하여야 한다고 되어 있다.

한편, 「취업규칙」 제5조에 따르면 ‘성실의 의무’를 규정하면서 제1항에 직원은 공사의 제 규정을 성실히 준수하여야 하며 상사의 명령지시에 따라 맡은 바 임무를 준수하여야 한다고 되어 있고, 제3항에는 공사의 명예와 위신을 손상하는 행위를 하여서는 안 된다고 되어 있는데, 제1항의 ‘직원의 맡은 바 임무’에는 감독자의 경우

부하직원에 대한 상사로서의 감독 의무를 게을리 하지 않음으로써 부하직원의 비위행위를 사전에 방지하는 노력도 포함된다고 할 수 있다.³⁾

3. 감사결과 확인된 문제점

가. I의 경우

1) 전문위원 비위사실 불인지 등 감독상 책임 문제

I는 [표 2]와 같이 부당한 사업 지원 미승인 결정이나 매뉴얼에 없는 의무 부과, 설명 없는 지연 승인 등 전문위원의 민원인에 대한 비위사실을 잘 알지 못하였고, 수개월에 걸쳐 지속된 전문위원과 민원인 간의 심각한 갈등 상황을 2022. 11. 18. 민원인이 지사로 항의 방문할 때까지 인지하지 못하였다.

[표 2] I의 전문위원 비위사실 불인지 사례

갑질행위 구분	비위사실 신고내용	인지 여부
비밀관적 의사결정	○  파일럿 상품 지원 건(2022. 9.) - 전문위원이 지원 가능 상품을 추천하여 그대로 이행하였으나, 미승인	일부 인지
의무없는 행위 강요	○  견학지원 건(2022. 10. 17.) - 매뉴얼 상 없는 식비 사용 기준을 강요하였다가, 항의하자 이를 번복	불인지
의무없는 행위 강요	○  사업 지원 건(2022. 10. 14.~28.) - 매뉴얼에 없는 증빙자료 요구하는 등 4회 보완요청 후 승인	불인지
정당한 사유 없는 업무상 불이익 처우	○  견학지원 건(2022. 11. 1.~15.) - 2회 보완요청 후 당일 승인으로 견학 취소	인지

자료: 민원신고서 및 확인서·문답서 내용 재구성(개인적 언행 등 제외, 업무 관련 신고내용으로 구성)

◎◎ 사업은 과장이 담당하는 여러 업무 중 일부로 세부적인 사항까지 알기 어려운 점이 있더라도, 다양한 이해관계자가 참여하는 ◎◎ 사업의 특성과 복잡성을 감안할 때 담당 과장은 각 사업의 검토·승인 시 전문위원에게 질문을

3) 인사혁신처 발간 <2022 징계 업무 편람> p.16에 의하면, 「국가공무원법」 제56조의 ‘성실 의무’를 설명한 내용으로 “감독자의 경우 부하직원에 대한 상사로서의 감독의무를 게을리 하지 않음으로써 부하직원의 비위행위를 사전에 방지하는 노력도 성실의무에 포함된다”고 하고 있으므로, 이에 상응하는 공사 「취업규칙」 제5조의 ‘직원의 성실 의무’에도 이와 동일한 의미가 포함되어 있다고 볼 수 있음

하거나 ○○ 관리자 시스템에 등재된 이력사항 등을 확인하여 어떻게 중간(보완) 과정을 거쳤는지 살펴볼 필요가 있고, ▲▲나 ○○ ♠♠로부터 공식·비공식적 의견을 수렴하고 이를 지사장에게 보고하는 등 중간관리자로서의 관리 노력을 충실히 하여야 한다. 특히 보완이 여러 차례 있었거나 긴급하게 승인을 요하는 사업의 경우에는 더욱 주의하여 관리하였어야 했다. 그러나 I는 중간관리자로서 해야 할 이와 같은 관리·감독의 노력을 다하지 아니하여 전문위원의 비위사실을 사전에 알지 못하고 이를 방지하지도 못한 바, 이는 「취업규칙」 제5조 제1항의 ‘성실의 의무’에 반하는 것으로 판단된다.

2) 견학지원 당일 승인 및 민원 대응 부적정

민원인 중 하나인 ●●●은 2022. 11. 1. 자로 견학지원 승인요청을 하였는데 이에 대하여 B는 11. 4.과 11. 9. 두 차례 자료 보완을 요구하였다. 이에 민원인은 11. 10.에 최종보완을 완료한 자료를 첨부하여 ○○ 관리시스템을 통해 승인요청을 하였으며, 같은 날 ☒☒군 ○○♠♠는 B에게 민원인이 자료보완을 완료하여 승인요청을 한 상황이니 승인을 해달라고 시스템 상 요청하였다. 그러나 B는 이로부터 사흘이 지난 11. 13.에 1차 승인을 하였고⁴⁾, C는 다시 이로부터 이틀이 지난 11. 15. 오후에서야 최종 결재를 완료하였는데, 당해 견학지원 승인요청 건은 11. 15. 오전 출발이 예정된 사업이었기 때문에 취소될 수밖에 없었다.

B의 1차적 승인·검토가 지연되어 I의 2차 검토도 늦어질 수밖에 없었던 상황을 감안하면 I에게 동 건 발생에 대한 직접적인 책임은 묻기는 어렵다. 그러나 B가

4) 2023. 1. 10. 자 B의 확인서에 따르면 11.10(목)은 대휴이고 11.11(금), 14(월), 15(화)은 출장이었기 때문에 승인이 지연될 수 밖에 없었다고 주장함. 그러나 휴가와 출장으로 검토기간이 촉박하여 적시에 승인을 할 수 없는 정도였다면 당초부터 견학 시기 연기를 권고하거나 과장에게 검토를 대신해줄 것을 요청하는 등의 사전 조치를 취했어야 정당함

11. 13. I에게 사내 메신저를 통해 동 사안에 대하여 검토 요청을 하였고 I는 이 건 승인요청이 11. 15. 예정된 견학지원에 대한 것임을 알고 있었음에도 11. 14.에 지사장에게 승인의 긴급함을 알리는 사전적 조치를 취하지 아니하였으며, 그 결과 견학이 이미 취소된 상태에서 지사가 승인 결재를 하여 민원인이 큰 불만을 가질 수밖에 없는 상황을 인지하고 있었음에도 민원인에게 사과·재발방지 약속 등을 하거나 하급자에게 이를 지시하고 그 결과를 확인하는 등 공사의 신뢰 손상을 최소화하는 조치를 취하지 아니하였다.

한편, 민원인들은 전문위원 B와 관련된 불편사항을 대면으로 호소하기 위해 2022. 11. 18. 오전 △△지사에 항의 방문을 하였는데, 민원인들이 현재 겪고 있는 불편사항을 지사에서 해결을 해주지 않으면 ○○○ 옴부즈만⁵⁾에 민원을 제기할 수밖에 없다고 말하자, 그 자리에 있던 I는 민원인에게 ‘대외 쪽으로 국민신문고도 있고요.’⁶⁾ 라고 말하며 자체적으로 갈등을 중재하려는 노력 없이 민원을 부추기는 방식으로 대응하였다.

I의 이와 같은 업무 처리 행태는 B의 소극행정⁷⁾을 예방하는 등 하급자를 관리·감독해야 할 감독자로서의 책무에 비추어 볼 때 부적정하며, 일련의 사태를 방치하고 오히려 갈등을 심화시키는 결과를 가져와 공사의 대외 신뢰도에 부정적인 영향을 끼쳤으므로, 「임직원행동강령규정」 제7조에 따른 ‘임직원의 품위유지의무’와 「취업규칙」 제5조에 따른 ‘성실의 의무’에 반하는 것으로 판단된다.

5) ○○○ 사업을 총괄하는 ○○팀(구 ●●팀)에서 운영 중인 ○○○ 사업 관련 자체 분쟁 조정 기구

6) 민원인 측에서 제출한 녹취록에 근거함

7) 「적극행정 운영규정」 제2조 제2항에 따르면, 공사 직원이 부작위 또는 직무태만 등 소극적 업무행태로 국민과 고객의 권익을 침해하거나 공사 재무상 손실을 발생하게 하는 행위가 “소극행정”이라고 정의함

3) 민원인에 대한 불공정한 대우

△△지사는 □□□ 담당자의 ○○ ▲▲ 방문요청에 따라 I와 B가 □□□ 관계자를 인솔하여 2023. 2. 28.에 민원인인 □□군 ▲▲를 포함한 / /, ♪ ♪ 지역의 ▲▲를 안내하기로 하였다⁸⁾. 그러나 민원인이 현재 본인들이 민원을 제기하여 B에 대한 감사가 진행 중인 상황이므로 B가 동반하는 것은 불편하다는 의사표시를 △△지사에 하자, I는 B만 인솔자에서 배제하는 것이 아니라 본인도 □□군을 가지 않겠다고 결정을 하고 □□□ 관계자에게 □□군 ○○♠♠ 연락처를 전달하여 지사 인솔 없이 직접 □□군 ▲▲를 찾아가도록 안내를 하였다. □□□ 관계자는 □□군을 제외한 다른 ▲▲만 방문하였고, 결과적으로 □□군 방문계획은 무산되었는데, 이와 같은 □□□ 관계자의 □□군 방문 무산이 지사의 인솔 여부와 직접적인 관련이 있는지는 불명확하나 I가 타 ▲▲ 방문 시에는 □□□ 관계자를 직접 인솔하였고 민원인 방문 시에는 인솔을 하지 않기로 하여 양자를 다르게 대우한 것은 사실이다.⁹⁾

I의 이와 같은 업무처리 행태는 ○○ 사업의 고객인 민원인을 불공정하게 대우하여 업무를 처리한 것으로 「임직원행동강령규정」 제12조 제2항에 반하여 부적정하다고 판단된다.

나. C의 경우

1) 전문위원 비위사실 불인지 등 감독상 책임 문제

C는 [표 2]와 같이 부당한 사업 지원 미승인 결정이나 매뉴얼에 없는 의무 부과, 설명 없는 지연 승인 등 전문위원의 민원인에 대한 업무상 비위사실과 수 개월에

8) □□□ 관계자는 당초 □□, / /, ♪ ♪ 지역의 ▲▲ 방문을 하겠다고 함

9) 2022. 12. 16. 민원 제기 이후 추가 제출된 민원에 해당함

결쳐 지속된 전문위원과 민원인 간의 심각한 갈등 상황을 전혀 알지 못하였고, 2022. 11. 18. 민원인이 지사로 항의 방문했을 때 비로소 인지하게 되었다.

[표 2] C의 전문위원 비위사실 불인지 사례

갑질행위 구분	비위사실 신고내용	인지 여부
비일관적 의사결정	○  파일럿 상품 지원 건(2022. 9.) - 전문위원이 지원 가능 상품을 추천하여 그대로 이행하였으나, 미승인	불인지
의무없는 행위 강요	○  견학지원 건(2022. 10. 17.) - 매뉴얼 상 없는 식비 사용 기준을 강요하였다가, 항의하자 이를 반복	불인지
의무없는 행위 강요	○  사업 지원 건(2022. 10. 14.~28.) - 매뉴얼에 없는 증빙자료 요구하는 등 4회 보완요청 후 승인	불인지
정당한 사유 없는 업무상 불이익 처우	○  견학지원 건(2022. 11. 1.~15.) - 2회 보완요청 후 당일 승인으로 견학 취소	당일 인지

자료: 민원신고서 및 확인서·문답서 내용 재구성(개인적 언행 등 제외, 업무 관련 신고내용으로 구성)

C는 2023. 3. 3. 자 문답서에서 ○○ ▲▲를 지사장으로서 어떻게 관리·감독하고 있는냐는 질문에 연초에 1회 ▲▲를 방문하고 연간 2회 ○○ 광역협의회에 참가하여 ▲▲를 만나고 있다고 하였으며, 주로 ▲▲의 사업계획과 결과보고 승인을 통해 업무를 추진하고 주간업무보고 시 사업추진 경과를 듣고 협의하는 식으로 업무를 진행한다고 답변하였다.

○○ 사업은 △△지사의 여러 사업 중 일부로 지사장이 세부적인 사항까지 관여할 수는 없는 점을 인정한다 하더라도, 다양한 이해관계자가 참여하는 ○○ 사업의 특성과 복잡성을 감안할 때 사업계획과 결과보고의 승인 시 전문위원과 과장에게 질문을 하거나 ○○ 관리자 시스템에 등재된 이력사항 등을 통해 최종 승인 전에 어떻게 중간(보완) 과정을 거쳤는지 확인할 필요가 있고, ▲▲나 ○○♠♠ 대상 의견수렴 절차를 운영하는 등 업무와 고객에 대한 관리 노력이 필요하다고 보인다. 그러나 C는 사업의 총괄 책임자로서 이와 같은 관리·감독의

노력을 다하지 아니하여 전문위원의 비위사실을 사전에 알지 못하고 이를 방지하지도 못한 바, 이는 「취업규칙」 제5조 제1항의 ‘성실의 의무’에 반하는 것으로 판단된다.

2) 견학지원 당일 승인 관련 후속조치 부적정

민원인 중 하나인 ○○○은 2022. 11. 1. 자로 견학지원 승인요청을 하였는데 이에 대하여 B는 11. 4.과 11. 9. 두 차례 자료 보완을 요구하였다. 이에 민원인은 11. 10.에 최종 보완한 자료를 첨부하여 ○○○ 관리시스템을 통해 승인요청을 하였으며, 같은 날 ××군 ○○○♠♠는 B에게 민원인이 자료를 보완하여 승인요청을 한 상황이니 승인을 해달라고 시스템 상 요청하였다. 그러나 B는 이로부터 사흘이 지난 11. 13.에 1차 승인을 하였고¹⁰⁾, C는 다시 이로부터 이틀이 지난 11. 15. 오후에서야 최종 결재를 완료하였는데, 당해 견학지원 승인요청 건은 11. 15. 오전 출발이 예정된 사업이었기 때문에 취소될 수밖에 없었다.

C는 당시 결재 직전에 전문위원으로부터 보고를 받고나서야 이러한 승인요청 건이 있었다는 사실을 알게 되었으며, 향후 이와 같은 당일 승인의 사례가 발생하지 않도록 전문위원에게 주의를 주었다고 진술하였다.

B와 I가 동 건 승인요청 사실을 사전에 보고하지 않았고 ○○○ 관리자 시스템 상 최종 승인요청에 대한 알림 기능이 없기 때문에 C는 11. 15. 전문위원의 구두 결재 요청이 있을 때까지 이를 알 수 없었다는 점은 사실이나, 이건 발생 직후 민원인의 불편사항 발생 사실과 공사에 대한 신뢰 손상 사실을 알았을 때에라도 직접

10) 2023. 1. 10. 자 B의 확인서에 따르면 11. 10.(목)은 대휴이고 11. 11.(금), 14.(월), 15.(화)는 출장이었기 때문에 승인이 지연될 수 밖에 없었다고 주장함. 그러나 휴가와 출장으로 검토기간이 촉박하여 적시에 승인을 할 수 없는 정도였다면 당초부터 견학 시기 연기를 권고하거나 과장에게 검토를 대신해줄 것을 요청하는 등의 사전 조치를 취했어야 정당함

민원인에게 사과·재발방지 약속 등을 하거나 하급자에게 이를 지시하는 등 공사의 신뢰 손상을 최소화하는 조치를 하였어야 했으나 C는 민원인에게 아무런 조치를 취하지 않았다.

C의 이와 같은 업무 처리 행태는 B의 소극행정을 예방하는 등 하급자를 관리·감독해야 할 감독자로서의 책무에 비추어 볼 때 부적정하다고 판단되는 한편, 공사의 대외 신뢰도에 부정적인 영향을 끼쳤으므로 「임직원행동강령규정」 제7조에 따른 ‘임직원의 품위유지 의무’와 「취업규칙」 제5조 에 따른 ‘직원의 성실의무’에 반하는 것으로 보인다.

3) ▲▲ 대상 민원대응 부적정

전문위원 B와 관련된 불편사항을 호소하기 위해 민원인은 2022. 11. 18. 오전 △△지사에 항의 방문을 하였고, 당일 현장에서 처음 문제의 심각성을 알게 된 C는 2022. 11. 22. ▲▲의 불편사항을 직접 알아보기 위해 ☒☒군 ▲▲를 단독 방문하였다.

C의 2023. 1. 10. 자 확인서 및 2023. 3. 3. 자 문답서에 따르면, 이 자리에서 민원인들은 전문위원의 교체를 요구하였으나 C는 민원인들에게 먼저 전문위원의 사과를 받아줄 것을 요청하며 연말 재계약 시점까지 전문위원을 지켜봐 달라고 하였고, 재계약 프로세스를 구체적으로 이야기해주면서 본사가 계약의 주체이긴 하지만 재계약에 대한 의견은 지사가 제출할 수 있고 재계약 여부에 대한 확답을 할 수 없으며 어떠한 경우에도 공정하게 처리하겠다고 답변하였다고 주장하였다. 또한 전문위원과 민원인의 주장이 판이하게 달라서 고용분쟁의 우려가 있는 재계약 불체결 결정을 본인이 할 수 없었다고 진술하였다.

그러나 민원인이 제공한 녹취자료에 따르면, C는 재계약 여부에 있어 본인의 평가가 가장 중요하다고 하면서 민원인들이 이런 불편사항이 있다면 본인도 이번 평가에서 전문위원에게 점수를 잘 줄 수가 없으니 연말 시점에 자동으로 계약이 종료되는 것이라고 언급하였고, ▲▲가 전문위원 갑질행위 등에 대한 실태조사를 요구하자 본인이 직접 본사와 관계 업체에 연락해 확인해보니 전문 위원이 잘못했다는 것이 이미 판명이 났고 심지어 전문위원도 본인의 잘못을 시인하고 있으니 실태조사를 굳이 안 해도 된다고 답변하였으며, 대화의 종료 시점에도 ‘한 달 후면 있을 재계약 여부에 대한 의견 제출 시 재계약이 안 되는 것으로 결론을 낼 테니 한 달만 기다려 달라’는 발언을 반복하면서, 추후 본인의 요청 시 재계약 거부 의견의 객관적 근거가 될 수 있는 민원인들의 불편사항을 자료로 제출해달라고도 요청하는 등 본인이 전문위원 B와 재계약하지 않겠다는 취지의 발언을 시종일관 지속하였고, 이에 민원인은 본인들의 상황을 납득해주고 이렇게 말씀해주어서 고맙다고 지사장의 발언에 화답하기도 하였다.

이후 3주가량 시간이 지나는 동안 C는 민원인에게 별다른 설명을 하지 않고 민원인에게 당초 약속한 내용과 달리 전문위원 B를 계속 고용하겠다는 의견을 본사에 제출(2022. 12. 15.)하여 결국 재계약이 성립된 바¹¹⁾, 재계약을 하지 않겠다는 C의 약속을 신뢰하고 기다린 민원인은 재계약 전 다른 조치를 할 수 있는 시간을 놓치게 만들었다면서 지사장에 대하여도 민원을 제기하였다.

11) 2023. 1. 10. 자 C의 확인서에 따르면, ☐☐군 ○○♠♠에게 재계약을 하게된 사실을 알렸다고 하나 이는 재계약 하루 전인 12. 14. 이고 ☐☐군 ○○♠♠는 그 설명을 들은 바 없다고 진술하여 진술이 일치하지 않음. 민원인도 ☐☐군 ○○♠♠를 통해서 들은 것이 아니라 12월 말 경 서울센터 항의방문 시 재계약이 체결된 사실을 알게 되었다고 진술함. 그러나 C의 진술에 따르면이라도 재계약 성립일 하루 전에 알린 것으로 민원인이 다른 조치를 할 수 있는 시간을 놓치게 하였다는 점에서는 차이가 없음

이와 같이 C는 민원인들이 지사로 향의 방문을 하고 B의 업무배제와 사과를 요청할 정도까지 관계가 악화된 상황을 알고 있었고, 평소 B가 ☒☒군 ▲▲에 대한 지원을 덜 하겠다는 발언까지 할 정도로 민원인에 대해 편파적인 입장을 가지고 있다는 것을 알고 있었음에도 불구하고¹²⁾, B의 재계약 의사결정 언급을 반복하고 적시에 민원인에게 안내도 하지 않은 행태는 공사의 대외신뢰도·명예·위신 손상을 가져왔으므로 「임직원행동강령규정」 제7조의 ‘임직원의 품위유지 의무’와 「취업규칙」 제5조 제3항의 ‘성실의 의무’를 위반한 것으로 보이며, 민원인에게 마땅히 알려야 할 재계약 의사결정 사실을 신속 정확하게 제공하지 못한 바 「임직원행동강령규정」 제13조 제2항의 ‘임직원의 고객이익 보호 의무’를 위반하였다고 판단된다.

관련자 의견 및 검토결과

1. I의 경우

가. 전문위원 비위사실 불인지 등 감독상 책임 문제

I는 전문위원이 본인에게 ◎◎ 사업 관련 검토·승인을 요청한 사항에 대해서는 인지하고 있었으나 전문위원이 직접 처리하거나 개별적으로 보고하지 않은 건에 대해서는 인지하지 못한 것이고, 각 사업의 검토·승인 시 전문위원에게 검토 의견을 제시하고 지사장에게 특이사항을 전달하는 등 ◎◎ 사업의 중간관리자로서의 관리 노력을 소홀히 하지 않았다고 주장한다.

그러나 중간관리자의 책임 범위는 단지 하급자가 보고하고 검토를 요청한 사항에 국한된 것이 아니라, 해당 사업이 원만하게 진행 중인지, 이해관계인들과 사이에

12) 2023. 3. 3.자 C 문답서 내용으로 B의 이러한 발언이 있는 직후 B를 크게 나무란 적이 있었다고 진술하였음

문제가 발생한 사실은 없는지 등을 감독하고 중재하는 역할을 포함한다. 이를 위해 중간관리자는 해당 사업의 검토·승인 과정에서 이력사항 등을 직접 확인하고 전문위원과 ▲▲의 의견을 청취·수렴하는 등의 역할을 하여야 하나, I는 이와 같은 중간관리자로서의 감독 의무를 게을리 하여 상당기간 동안 전문위원의 비위사실과 민원인과의 갈등상황을 인지하지 못하였기에 위 주장을 받아들이기 어렵다.

나. 견학지원 당일 승인 및 민원 대응 부적정

I는 견학지원 요청 건이 당일 승인되어 견학이 취소된 부분에 대해서는 민원인에게 사과하고 양해를 구하여 다른 날로 일정을 잡으라고 전문위원에게 의견을 전달하였다고 답변하였다.

그러나 이와 관련한 민원인의 신고내용¹³⁾과 전문위원의 문답서¹⁴⁾ 등에 따르면, 전문위원은 민원인에게 제대로 사과를 하지 않았거나 사과를 했더라도 민원인에게 충분히 전달될 수준으로 하지 않았고, 오히려 이와 관련된 통화 중에 전문위원이 언성을 높이고 이와 관계없는 다른 사안을 거론하면서 민원인을 탓하는 등 민원인의 불만을 가중시키는 결과를 자초하였으며 이 사건은 결과적으로 11. 18. 민원인의 지사 항의 방문을 촉발하는 계기가 되었음에도, I는 민원인에게 지사의 사과나 양해의 의사가 잘 전달되었는지 여부를 확인하지 않아 적절한 조치를 취할 수 있는 시기를 놓치게 하였고, 민원인의 지사 항의 방문 시에라도 직접 사과하거나 전문위원으로 하여금 사과하도록 권고하여 양자 간 중재 역할을 하여야 했으나 오히려 민원을 부추기는 발언을 하는 등 신뢰손상을 회복하려는 노력을 하지 않았으므로 위 주장은 받아들이기 어렵다.

13) 2022. 12. 16. 자 민원 신고서 내용

14) 2023. 3. 2. 자 전문위원 문답서 내용

다. 민원인에 대한 불공정한 대우

☐☐☐ 관계자의 ○○ ▲▲ 방문요청 시 지사가 타 ▲▲ 방문 시에는 ☐☐☐ 관계자를 인솔하였으나 민원인 방문에 대하여는 인솔하지 않기로 결정한 사안과 관련하여, I은 ‘원칙적으로 ♠♠사업은 기초지자체의 사업으로 광역지자체인 ☐☐도와는 직접적인 사업 관련성이 없어 지사의 인솔 의무는 없으며, 당초부터 ☐☐☐ 관계자는 ○○♠♠ 연락처만 공유해주면 본인들이 직접 찾아가겠다고 했으나 ☐☐☐과의 관계성을 고려하여 지사가 자발적으로 인솔한 사항이라고 하면서, 민원인이 소속된 ▲▲ 방문 무산을 지사의 인솔여부와 연관 짓는 것은 타당하지 않을 뿐 아니라 민원인이 지사의 동행을 원치 않은 상황이므로 민원인을 불공정하게 대우한 것이라 볼 수 없고, 당해 인솔 일정을 취소함에 따라 DMO 성과 워크숍 참석을 하게 되었다.’라고 답변하였다.

그러나 지사가 ☐☐☐ 관계자에 대한 인솔 의무가 있는지, ☐☐☐ 관계자의 민원인 방문 무산이 지사의 인솔과 인과관계가 있는지 여부는 지사가 민원인에 대해 불공정한 대우를 하였는지를 판단하는 직접적인 기준이 아니며, ☐☐☐ 관계자가 타 ▲▲를 방문할 때에는 지사가 인솔한 반면 민원인을 방문할 때에는 지사가 인솔하지 않기로 결정한 사실이 민원인에 대한 불공정한 대우에 해당된다고 할 것이다. 또한 I는 민원인이 지사의 인솔 자체를 원하지 않았던 것이라고 주장하나 이는 I의 자의적인 해석에 불과하며, 민원인과 ☐☐☐군 ○○♠♠는 지사 인솔 시 전문위원의 배제를 요청하였을 뿐 지사의 인솔 자체를 배제해 달라고

요청한 바 없고 이와 같은 의사를 지사에 전달한 바 있으므로,¹⁵⁾ 위 주장은 받아들이기 어렵다.

2. C의 경우

가. 전문위원 비위사실 불인지 등 감독상 책임 문제

C는 해당 민원이 2022. 9월부터 발생하였고, 처음 민원인의 항의방문 일자는 2022. 11. 18. 인데, ▲▲와 전문위원이 주로 ♠♠를 통해 업무를 수행하면서 본인에게 갈등상황을 언급하지 않았으므로 그들의 감정적 갈등상황을 스스로 인지하기는 매우 어려웠다고 답변하였다.

그러나 지사장은 해당 지사의 사업과 관련한 총괄책임자로서 전문위원 등 담당 직원으로부터 해당 사업이 원만하게 진행 중인지, 이해관계인들과 사이에 문제가 발생한 사실은 없는지 등을 확인함으로써 업무와 고객에 대한 관리·감독의무를 수행하여야 하며, 하급자가 해당 내용을 보고하지 않았다고 할지라도 지사장으로서의 사업 진행과 관련한 전반적인 부분에 관심을 기울이고 사업이 원만하게 진행될 수 있도록 감독하여야 할 의무가 있으나, C는 이러한 감독자로서의 의무를 게을리 하여 상당기간 동안 전문위원의 비위사실을 스스로 인지하지 못했기에 위 주장은 받아들이기 어렵다.

나. 견학지원 당일 승인 관련 후속조치 부적절

C는 견학지원 당일 승인 건은 본인도 납득하기 어려운 난처한 경우로, 해당사실 인지 즉시 최종 승인을 하였으며 동 건에 대하여 전문위원을 크게 꾸짖고 향후에는 이런 일이 발생하지 않도록 강하게 주의를 주었다고 답변하였다.

15) ☐☐군 ○○○♠♠가 증거자료로 제출한 2023. 2. 20. 자 SNS 대화내용(전문위원-☐☐군 ○○○♠♠)에 근거함

그러나 해당 전문위원회에 대한 꾸짖음은 내부적인 조치에 불과하고 동 사건으로 불이익을 당한 민원인에 대한 후속조치로는 볼 수 없어 총괄 책임자로서 민원인에 대한 사과·재발방지 약속 등 적절한 조치를 취하지 않은 사실은 변함이 없으므로 위 주장은 받아들이기 어렵다.

다. ▲▲ 대상 민원대응 부적정

C는 2022. 11. 22. 재계약과 관련된 본인의 발언과 관련하여 당시 민원인과 1시간 정도 대화하였으므로 민원인에 의해 편집된 녹취자료도 1시간 정도의 전체인지 일부만 편집된 것인지 알 수 없는 등 발언의 전체적인 취지를 확인한 것인지 궁금하다고 하면서 ‘어떠한 경우든 공정하게 처리하겠다.’라고 분명히 말하였다고 주장하였다.

그러나 민원인이 제출한 녹취록은 전체 대화의 결론이라고 볼 수 있는 대화 후반부터 종료까지의 20여 분간의 내용을 포함하고 있으며 해당 녹취록의 내용만으로도 C가 민원인들에게 해당 전문위원의 잘못을 분명히 인지하고 있어 재계약을 하지 않겠다는 의사를 명백히 밝혔으므로 위 주장은 받아들이기 어렵다.

또한 C는 12. 14. 유선 상으로 ☒☒군 ○○♠♠에게 재계약을 하겠다는 의사를 정확하고 구체적으로 밝혔고¹⁶⁾ 별다른 설명 없이 재계약을 했다는 내용은 전혀 사실이 아니며, 만약 ☒☒군 ○○♠♠가 12. 14. 당시 재계약을 체결한다는 사실을 듣지 못했다면 민원인이 12. 16.에 감사실에 민원을 제기할 이유도 없으므로 ☒☒군 ○○♠♠가 재계약 체결의 사실을 듣지 못했다고 진술한 것은 명백한 거짓이라고 주장하고 있다.

16) 2023. 3. 27. 자 C의 답변서에 따르면, ‘전문위원 재계약은 할 수 밖에 없고, 전문위원의 과오에 합당한 경고 등 징계를 받을 수 있도록 불만사항을 이메일로 본사 ●●팀장에게 보내라’고 구체적으로 밝혔다고 소명함

☒☒군 ○○♠♠도 12. 14. C와 관련 통화를 한 사실에 대해서는 인정하고 있으나 C가 당일 통화 내용에서 재계약을 하겠다는 의사표시는 없었다고 진술하고 있어¹⁷⁾ 12. 14. 통화 내용에 있어서는 C와 ☒☒군 ○○♠♠의 진술이 엇갈리고 있다.

그러나 C의 주장에 따라 C가 12. 14. 유선 상으로 ☒☒군 ○○♠♠와의 재계약 체결에 대한 의사를 명확히 전달하였다 하더라도, 이는 재계약 의견 제출일인 12. 15. 의 하루 전에야 입장 번복 의사를 전달한 것으로 민원인이 다른 조치를 취할 수 있는 시간을 놓치게 하였다는 점에서 여전히 문제가 있고, 재계약 불체결 약속의 당사자인 민원인을 직접 대상으로 사정 설명이나 설득을 하지 않고 ☒☒군 ○○♠♠를 통한 간접적인 의사 전달 정도로 이를 갈음하려 했던 행위는 재계약 입장 번복에 따른 신뢰 손상을 최소화 하려는 노력으로 보이지 아니하기에 위 주장은 받아들이기 어렵다.

그리고 ‘만약 ☒☒군 ○○♠♠가 12. 14. 당시 재계약을 체결한다는 사실을 듣지 못했다면 민원인이 12. 16.에 감사실에 민원을 제기할 이유도 없었을 것이므로 ☒☒군 ○○♠♠의 주장은 명백한 거짓’이라는 C의 항변대로라면, 12. 16. 제기한 민원 내용에 C의 재계약 입장 번복에 대한 항의 내용이 포함되어 있었어야 할 것이나, 동 건 민원 신고서에는 전문위원의 비위사실에 대한 내용만 열거되어 있을 뿐 C의 재계약 입장 번복에 대한 항의내용은 포함되어 있지 않았으며¹⁸⁾ 관련 항의는 2023. 1. 3. 민원인이 별도로 제기한 추가 민원¹⁹⁾에 의하고 있다. 이로 볼 때,

17) 2023. 1. 31. 자 G ☒☒군 ○○♠♠ 확인서에 따르면, ‘해고를 결정하는 것은 지사 관할이 아니라 본사에서 계약담당을 하기 때문에 본인 선에서는 어렵고, 기존에 자신에게 보여줬던 소극행정민원 제기서를 본사에 공식적으로 제기하는 것이 좋을 것 같다고 하였음. 그래서 계약이 연장된다고는 전혀 생각하지 못했음.’ 이라고 진술함

18) 2022. 12. 16. 자 민원 신고서에 따르면, ‘지사장조차 전문위원의 갑질 등에 대한 민원인의 불만사항을 인정하고 있음에도 전문위원은 일절의 사과가 없었다’ 등의 내용만 있을 뿐 지사장의 재계약 입장 번복에 대한 항의 내용은 포함되어 있지 않음

19) 2023. 1. 3. 자 감사실 이메일을 통한 신고내용에 의함

‘전문위원의 계약은 본사에서 담당하므로 본사에 공식적으로 민원을 제기하는 것이 좋겠다고 한 C의 말²⁰⁾에 따라 민원인은 12. 16. 최초 민원을 제기하였고, 12. 29. 민원인이 공사 서울센터 ○○팀(구 ●●팀)에 항의 방문을 했을 때 비로소 전문위원의 재계약 성립 사실을 알게 되었다’고 하는 ☒☒군 ◎◎♠♠의 진술²¹⁾이 C의 위 주장보다 상대적으로 신뢰성이 더 높다고 판단된다.²²⁾

라. 적극행정면책 등 감사소명 관련

C는 지사 ◎◎ 전문위원에 대한 ▲▲의 민원 문제와 전문위원 재계약 관련 문제를 공정하게 해결하기 위하여 적극적으로 노력하였다는 취지로 2023. 3. 27. 감사실에 적극행정면책을 신청하고 같은 내용으로 소명자료를 제출하였으며 감사권익보호관²³⁾의 검토를 요청하였다.

그러나 감사권익보호관이 적극행정면책 신청을 포함한 소명자료를 검토한 결과, 해당 사안은 「적극행정면책등 감사소명제도의 운영에 관한 세칙」 제5조의 적극행정면책 기준을 충족하지 못하여 적극행정면책의 대상이 되지 않고²⁴⁾ 제출한 소명내용도 받아들이기 어렵기 때문에 감경이나 면책의 사유에 해당되지 않는다는 의견을 제시하였고 감사실의 결정도 이와 같다.

20) 2023. 1. 31. 자 ☒☒군 ◎◎♠♠ 확인서에 따른 11. 14. C와 ☒☒군 ◎◎♠♠간의 통화 내용

21) 2023. 1. 31. 자 ☒☒군 ◎◎♠♠ 확인서에 의함

22) 민원인이 12. 16. 민원 제기 당시 전문위원의 재계약 예정 사실을 몰랐다는 다른 증거로 2022. 12. 23. 자 민원인의 문의 이메일(감사실 송부)이 있음. 이에 따르면, ‘11. 22. 지사장의 (재계약 불체결에 대한) 약속 이후 1개월이 지났음에도 아무런 조치가 없기 때문에, 지사장의 책임감 있는 약속 이행을 강력히 요청하는 바입니다.’ 라고 촉구하고 있음

23) 「적극행정면책등 감사소명제도의 운영에 관한 세칙」 제8조의2에 따라, 감사권익보호관 제도를 운영하고 있으며, C는 감사 관련 소명서를 제출하며 감사권익보호관의 소명자료 검토를 요청함

24) 「적극행정면책등 감사소명제도의 운영에 관한 세칙」 제5조 제1항에 따르면, 감사를 받는 자가 적극행정면책의 대상이 되기 위해서는 1)감사를 받는 자의 업무처리가 공익을 위한 것일 것, 2)감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리한 결과일 것, 3) 감사를 받는 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 것 이라는 3개의 기준을 모두 충족하여야 하는데, 감사실과 감사권익보호관의 검토 결과, 당해 사안에서 C의 업무 관리감독이나 민원 대응은 공익을 위한 것이 아니며, 당해 민원제기는 C가 업무를 적극적으로 처리한 결과로 볼 수 없어 적극행정면책에 해당하지 않는다고 판단함

조치할 사항

한국관광공사 사장은 ◎◎ 업무의 관리·감독 의무를 소홀히 하고, 민원에 부적절하게 대응하는 등 공사의 명예와 위신에 부정적 영향을 끼친 관련자를 경고하시기 바랍니다.(경고)